

Contrat de fourniture de repas

Restaurant fournisseur — ComoDelivery

Version du 7 octobre 2026 — acceptation électronique

Entre les soussignés :

ComoDelivery, nom commercial d'un entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 908 267 826, dont le siège est situé 14 rue de Marathon, 13013 Marseille (France), identité complète dans les mentions légales de comodelivery.app, exploitant l'application mobile ComoDelivery (ci-après « ComoDelivery »),

d'une part,

Et le restaurant ci-après désigné (ci-après « le Fournisseur ») :

Nom commercial : _____

Forme juridique et immatriculation (RCCM, NIF) : _____

Adresse : _____

Représenté par, en qualité de : _____

d'autre part.

Préambule

ComoDelivery vend en son nom propre, par l'intermédiaire de son application mobile, des repas livrés à domicile aux Comores. Pour constituer son offre, ComoDelivery achète ces repas auprès de restaurants locaux. Le Fournisseur souhaite vendre à ComoDelivery les repas qu'il prépare, dans les conditions ci-après.

Article 1 — Objet

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles le Fournisseur vend à ComoDelivery les repas commandés par les clients de l'application, que ComoDelivery revend ensuite en son nom et pour son compte. Le Fournisseur n'est pas partie aux ventes conclues entre ComoDelivery et ses clients.

Article 2 — Catalogue et prix de revente conseillés

Le Fournisseur renseigne dans son espace restaurateur les repas qu'il propose (description, composition, options) et, pour chacun, un prix de revente conseillé en francs comoriens (KMF).

ComoDelivery applique en principe ces prix de revente conseillés, mais reste libre de fixer ses propres prix de vente, notamment dans le cadre de promotions.

Article 3 — Commandes

Chaque commande passée par un client de l'application vaut commande d'achat de ComoDelivery auprès du Fournisseur. Elle lui est transmise dans son espace restaurateur, uniquement après autorisation du paiement du client.

Le Fournisseur accepte ou refuse la commande dans les meilleurs délais. Une commande acceptée l'engage à préparer les repas conformément à leur fiche et dans le délai de préparation annoncé.

Article 4 — Prix d'achat

Le prix d'achat payé par ComoDelivery au Fournisseur est égal au prix de revente conseillé des repas commandés, diminué d'une remise de douze pour cent (12 %).

Les frais de livraison et de service facturés au client sont des revenus propres de ComoDelivery et n'entrent pas dans le calcul du prix d'achat. Les promotions décidées par ComoDelivery sont à sa charge exclusive. Les promotions proposées par le Fournisseur font l'objet d'un accord écrit préalable précisant leur prise en charge.

Article 5 — Remise des repas et transfert de propriété

Le Fournisseur remet les repas, emballés de façon adaptée au transport, au livreur désigné par ComoDelivery. La propriété et les risques des repas sont transférés à ComoDelivery au moment de cette remise.

Article 6 — Paiement du Fournisseur

ComoDelivery paie au Fournisseur, une fois par semaine, le prix d'achat des commandes livrées au cours de la période écoulée et effectivement encaissées auprès des clients.

Le paiement est effectué par virement bancaire en euros ou par transfert d'argent en francs comoriens, sur le compte ou le numéro mobile indiqué en annexe. Les frais de transfert sont à la charge de ComoDelivery. Le Fournisseur consulte à tout moment, dans son espace restaurateur, le détail des commandes et des sommes dues.

Article 7 — Facturation

Le Fournisseur donne mandat à ComoDelivery d'établir en son nom et pour son compte les factures correspondant aux ventes réalisées au titre du présent contrat (autofacturation). ComoDelivery transmet chaque facture au Fournisseur avec le paiement correspondant.

Le Fournisseur dispose de quinze (15) jours pour contester une facture ; passé ce délai, elle est réputée acceptée. Le Fournisseur reste seul responsable de ses obligations fiscales et déclaratives.

Article 8 — Qualité, hygiène et conformité

Le Fournisseur garantit que les repas sont préparés dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur, qu'ils sont conformes à leur description et propres à la consommation. Il informe ComoDelivery des allergènes présents dans ses plats.

Il tient à jour son catalogue, ses prix et sa disponibilité, et ouvre ou ferme son restaurant dans l'application selon ses horaires réels.

Article 9 — Réclamations des clients

ComoDelivery, en sa qualité de vendeur, traite seule les réclamations de ses clients.

Lorsqu'une réclamation validée est imputable au Fournisseur (repas manquant, erroné, non conforme ou impropre à la consommation), le prix d'achat correspondant n'est pas dû ou, s'il a déjà été payé, est déduit du paiement suivant. ComoDelivery informe le Fournisseur de chaque réclamation et des éléments qui la justifient.

Article 10 — Engagements de ComoDelivery

ComoDelivery s'engage à :

- présenter l'offre du Fournisseur dans son application ;
- organiser la livraison des repas par ses livreurs partenaires ;
- payer le Fournisseur dans les délais prévus à l'article 6 ;
- mettre à sa disposition un espace restaurateur et une assistance.

Aucun abonnement, aucun frais d'inscription ni aucune autre somme n'est dû par le Fournisseur à ComoDelivery.

Article 11 — Données personnelles et confidentialité

Les clients de l'application sont les clients de ComoDelivery, responsable du traitement de leurs données personnelles. Le Fournisseur n'utilise les informations reçues (prénom, contenu de la commande) que pour préparer les commandes et ne les conserve pas au-delà. Chaque partie préserve la confidentialité des informations échangées.

Article 12 — Durée et résiliation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sans frais, moyennant un préavis de trente (30) jours notifié par écrit, y compris par e-mail.

En cas de manquement grave, notamment aux règles d'hygiène, ComoDelivery peut suspendre immédiatement l'offre du Fournisseur dans l'application. Les commandes livrées avant la fin du contrat restent payées.

Article 13 — Indépendance des parties

Les parties sont des commerçants indépendants. Le présent contrat ne crée entre elles ni lien de subordination, ni société, ni mandat de vente : ComoDelivery achète et revend en son nom propre. Le seul mandat consenti est le mandat de facturation prévu à l'article 7.

Article 14 — Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français. Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend ; à défaut, les tribunaux de Marseille sont compétents.

Contrat conclu par voie électronique : le Fournisseur l'accepte en cochant la case prévue lors de son inscription sur comodelivery.app, après vérification de son numéro de téléphone par code SMS. ComoDelivery conserve la date, l'heure, le numéro vérifié et l'empreinte numérique (SHA-256) de la version acceptée.

Annexe — Coordonnées de paiement du Fournisseur

À remplir par le Fournisseur. Toute modification ultérieure est communiquée par écrit et prend effet au paiement hebdomadaire suivant.

Moyen de paiement choisi	☐ Virement en euros (IBAN) ☐ Transfert en KMF (Taptap Send, MVola)
Titulaire du compte	_____
IBAN ou numéro mobile	_____
Banque ou opérateur	_____